

N. 6270+6272+6273+6274/23 REG. GEN.



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO – Sez. Lavoro**

La dott.ssa Sara Manuela MOGLIA, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause iscritte ai numeri sopra riportati e poi riunite, promosse con ricorsi depositato in data 27 giugno 2023

da

Proc. RG 6270/23

Parte_1

elettivamente domiciliato in Milano, via Mameli, 20, presso lo studio dell'Avv. Donatella Iacona del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

Controparte_1 **a socio unico**, in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Milano (MI) V Giovanni Battista Niccolini 25, per delega prodotta telematicamente, con studio in Saronno (VA - 21047) in Viale Rimembranze n. 21, ed elettivamente domiciliato all'indirizzo **PEC** *Email_1*

convenuta

Proc. RG 6272/23

Controparte_2

elettivamente domiciliato in Milano, via Mameli, 20, presso lo studio dell'Avv. Donatella Iacona del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

Controparte_1 **a socio unico**, in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Milano (MI) Via Giovanni Battista Niccolini 25

Convenuta contumace

Proc. 6273/23

da

CP_3

elettivamente domiciliato in Milano, via Mameli, 20, presso lo studio dell'Avv. Donatella Iacona del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

Controparte_1 **a socio unico**, in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Milano (MI) Via Giovanni Battista Niccolini 25

Convenuta contumace

Proc. RG 6274/23

AJDIR *CP_4*

elettivamente domiciliato in Milano, via Mameli, 20, presso lo studio dell'Avv. Donatella Iacona del foro di Milano che lo rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

ricorrente

contro

Controparte_1 **a socio unico**, in persona del legale rappresentate pro tempore con sede in Milano (MI) Via Giovanni Battista Niccolini 25

Convenuta contumace

OGGETTO: retribuzione

Conclusioni delle parti: come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con autonomi ricorsi poi riuniti, i ricorrenti, come sopra identificati, si sono rivolti all'intestato Tribunale formulando le conclusioni di seguito riportate:

per Parte_1

“Accertare e dichiarare che tra il signor Parte_1 e la Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con gli orari indicati in parte narrativa, a far data dal 18.10.2022 al 15.12.2022, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato in data 15.12.2022, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 alla reintegra nel posto di lavoro del signor Parte_1 ed al pagamento in favore del predetto di tutte le mensilità per la somma mensile di € 2.054,08, dal 15.12.2022 all'effettiva reintegra, **nonché**, tenuto conto del **livello II** del CCNL Edili Industria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, di tutte le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo e anche per tutto l'effettivo orario di lavoro svolto alle dirette dipendenze della Controparte_1 e, conseguentemente, **condannare** la CP_1 [...], in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società Parte_2, Controparte_5 e Controparte_6, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. [...]Pt_1 e per i dedotti titoli, della somma lorda di € **8.334,14=**, già al netto degli acconti ricevuti e detratti nei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

2. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi, accertare e dichiarare che la Controparte_1 è tenuta a risarcire il signor Parte_1 il danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato come descritto in premessa ed all'assenza di adeguato riposo giornaliero ed annuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal Giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, **da distrarsi** a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.

Per Controparte_2 _

“Accertare e dichiarare che tra il signor Controparte_2 e la Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con gli orari indicati in parte narrativa, a far data dal 19.10.2022 al 12.12.2022, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato in data 12.12.2022, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 alla reintegra nel posto di lavoro del signor Controparte_2 ed al pagamento in favore del predetto di tutte le mensilità per la somma mensile di € 2.054,08, dal 12.12.2022 all'effettiva reintegra, **nonché**, tenuto conto del **livello II** del CCNL Edili Industria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, di tutte le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo e anche per tutto l'effettivo orario di lavoro svolto alle dirette dipendenze della Controparte_1 e, conseguentemente, **condannare** la [...]CP_1 [...], in persona del legale rappresentate pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società Parte_2, Controparte_5 e Controparte_6

[...] , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. Controparte_2 e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 5472,09=, già al netto degli acconti ricevuti e detratti nei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

2. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi, accertare e dichiarare che la Controparte_1 è tenuta a risarcire il signor Controparte_2 il danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato come descritto in premessa ed all'assenza di adeguato riposo giornaliero ed annuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal Giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, **da distrarsi** a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.

Per CP_3 .

“Accertare e dichiarare che tra il signor CP_3 e la Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con gli orari indicati in parte narrativa, a far data dal 19.10.2022 al 12.12.2022, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato in data 12.12.2022, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 alla reintegra nel posto di lavoro del signor CP_3 ed al pagamento in favore del predetto di tutte le mensilità per la somma mensile di € 2.054,08, dal 12.12.2022 all'effettiva reintegra, **nonché**, tenuto conto del **livello II** del CCNL Edili Industria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, di tutte le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo e anche per tutto l'effettivo orario di lavoro svolto alle dirette dipendenze della Controparte_1 e, conseguentemente, **condannare** la CP_1 [...] „ in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società Parte_2 , Controparte_5 e Controparte_6 , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. CP_3 [...] e per i dedotti titoli, della somma lorda di € 5701,49=, già al netto degli acconti ricevuti e detratti nei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

2. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi, accertare e dichiarare che la Controparte_1 è tenuta a risarcire il signor CP_3 , il danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato come descritto in premessa ed all'assenza di adeguato riposo giornaliero ed annuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal Giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, **da distrarsi** a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.”.

Per Parte_3 .

“Accertare e dichiarare che tra il signor CP_7 e la Controparte_1 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con gli orari indicati in parte narrativa, a far data dal 18.10.2022 al 12.12.2022, con conseguente declaratoria di nullità del licenziamento orale intimato in data 12.12.2022, e, per l'effetto, condannare la Controparte_1 alla reintegra nel posto di lavoro del

signor **Parte_3** ed al pagamento in favore del predetto di tutte le mensilità per la somma mensile di € 2.054,09, dal 12.12.2022 all'effettiva reintegra, **nonché**, tenuto conto del **livello II** del CCNL Edili Industria, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c. e, di tutte le somme dovute a titolo di differenze e spettanze retributive, indennità legali e contrattuali maturate e non corrisposte in relazione all'intero periodo lavorativo e anche per tutto l'effettivo orario di lavoro svolto alle dirette dipendenze della **Controparte_1** e, conseguentemente, **condannare** la **CP_1** [...] „ in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché solidalmente ex art. 1676 c.c. ed ex art. 29, comma 2, d.lgs. 276/03, (come modificato dal D.L. 25/2017 conv. in L. 49/2017) le società **Parte_2** , **Controparte_5** e **Controparte_6** , in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del sig. **Parte_3** [...] e per i dedotti titoli, della somma lorda di **€ 5781,85=**, già al netto degli acconti ricevuti e detratti nei conteggi, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, ovvero della somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa a seguito dell'espletanda istruttoria;

2. Accertare e dichiarare l'illiceità ed illegittimità dell'orario di lavoro imposto dal datore di lavoro al lavoratore per tutti i motivi esposti, quindi, accertare e dichiarare che la **Controparte_1** è tenuta a risarcire il signor **Parte_3** , il danno da stress subito in seguito al logorante orario di lavoro osservato come descritto in premessa ed all'assenza di adeguato riposo giornaliero ed annuale, da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. dal Giudice o secondo la valutazione medico legale operata sempre dal Giudice.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, **da distrarsi** a favore dello scrivente procuratore che si dichiara sin d'ora anticipatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c. ”.

Deducevano i ricorrenti:

Parte_1

-di aver iniziato a lavorare per la società **Parte_4** dal 18 ottobre 2022 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel II livello CCNL Edil Industria e mansioni di cappottista;

-di non aver, tuttavia, sottoscritto alcun contratto;

-di aver, di fatto, lavorato con un orario settimanale ben più lungo a pari a 62 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 12,30 alle 18,30; il sabato dalle 7 alle 14);

-di aver sempre lavorato presso il cantiere di Paderno Dugnano, via Pasubio di proprietà della ^{Part} **LU Immobiliare**, affidato in appalto alla **Controparte_5** ed alla **CP_6** poi subappaltato alla **CP_1**

-di aver diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto;

-che il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento orale intimatogli il 15 dicembre 2022.

Controparte_2

-di aver iniziato a lavorare per la società *Parte_4* dal 19 ottobre 2022 con contratto a tempo pieno e determinato, con inquadramento nel II livello CCNL Edil Industria e mansioni di cappottista;

-di non aver, tuttavia, sottoscritto alcun contratto;

-di aver, di fatto, lavorato con un orario settimanale ben più lungo a pari a 62 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 12,30 alle 18,30; il sabato dalle 7 alle 14);

-di aver sempre lavorato presso il cantiere di Paderno Dugnano, via Pasubio di proprietà della ^{Part} LU Immobiliare, affidato in appalto alla *Controparte_5* ed alla *CP_6* poi subappaltato alla *CP_1*

-di aver diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto;

-che il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento orale intimatogli il 12 dicembre 2022.

CP_3 :

-di aver iniziato a lavorare per la società *Parte_4* dal 19 ottobre 2022 con contratto a tempo pieno e determinato, con inquadramento nel II livello CCNL Edil Industria e mansioni di cappottista;

-di non aver, tuttavia, sottoscritto alcun contratto;

-di aver, di fatto, lavorato con un orario settimanale ben più lungo a pari a 62 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 12,30 alle 18,30; il sabato dalle 7 alle 14);

-di aver sempre lavorato presso il cantiere di Paderno Dugnano, via Pasubio di proprietà della ^{Part} LU Immobiliare, affidato in appalto alla *Controparte_5* ed alla *CP_6* poi subappaltato alla *CP_1*

-di aver diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto;

-che il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento orale intimatogli il 12 dicembre 2022.

Parte_3

-di aver iniziato a lavorare per la società *Parte_4* dal 18 ottobre 2022 con contratto a tempo pieno e determinato, con inquadramento nel II livello CCNL Edil Industria e mansioni di cappottista;

-di non aver, tuttavia, sottoscritto alcun contratto;

-di aver, di fatto, lavorato con un orario settimanale ben più lungo a pari a 62 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 12 e dalle 12,30 alle 18,30; il sabato dalle 7 alle 14);

-di aver sempre lavorato presso il cantiere di Paderno Dugnano, via Pasubio di proprietà della ^{Part} LU Immobiliare, affidato in appalto alla *Controparte_5* ed alla *CP_6* poi subappaltato alla *CP_1*

-di aver diritto al pagamento del lavoro straordinario svolto;

-che il rapporto di lavoro cessava a seguito di licenziamento orale intimatogli il 12 dicembre 2022.

Si è costituita, seppur nel solo procedimento RG 6270/23 la società *CP_1* che ha contestato la pretesa sia nell'an che nel quantum.

Sotto il primo profilo, ha dedotto che il cantiere era operativo dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e poi nuovamente dalle ore 13:00 alle ore 17:00 o 17:30, esclusivamente dal lunedì al venerdì, sicchè non era possibile per il lavoratore trattenersi per le ore indicate.

Sotto il profilo del quantum, ha contestato i conteggi avversari.

Si sono costituite *Controparte_5* *CP_6* e ^{Part} LU Immobiliare, società con le quali, nelle more del giudizio, i ricorrenti hanno sottoscritto accordi conciliativi.

Inutilmente esperito il tentativo di conciliazione con *CP_1* assunte le prove orali, all'udienza del 4 dicembre 2024, la causa è stata discussa.

All'esito della camera di consiglio, il giudice ha pronunciato la presente sentenza, depositando dispositivo e contestuale motivazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Plurime le pretese avanzate dai ricorrenti.

Pretese che vanno esaminate partitamente.

I ricorrenti hanno riferito di essere stati assegnati all'appalto affidato da ^{Part} LU a [...] *CP_5*

La presenza degli stessi, sotto il profilo cronologico, rappresenta uno dei titoli sui quali i ricorrenti formulano le loro pretese.

Ed, invero, seppur con la discrasia di qualche giorno (il sig. *Parte_1* parla del 15 dicembre, gli altri del 12 dicembre), tutti hanno dedotto di aver lavorato anche nel mese di dicembre.

Nel giornale di cantiere, le opere oggetto dell'appalto in favore di *CP_1* (posa del cappotto) risultano terminate il 30 novembre 2022.

Al fine di verificare la circostanza nonché l'orario di lavoro svolto, profilo che costituisce l'ulteriore motivo delle pretese differenze retributive e che è contestato, sono stati escussi i testi.

Persona_1 :

“Ho lavorato per la CP_1 dal maggio 2018 fino al 15 dicembre 2023.

Ho una causa in corso contro la società.

E' ancora pendente.

Conosco i ricorrenti, ho lavorato con loro.

Io lavoravo dalle 7 fino a mezzogiorno e poi mezz'ora di pausa e quindi fino alle 18.

Loro come me hanno osservato questo orario che riguardava i giorni dal lunedì al venerdì. Il sabato abbiamo sempre lavorato con un orario variabile, ma sicuramente sempre dalle 7 fino almeno alle 14.

A volte negli altri giorni finivamo alle 18,30. Avevano fretta e ci obbligavano a finire, per questo di solito lavoravamo fino alla 18,30.

Abbiamo smesso di lavorare tutti lo stesso giorno. Ora mi viene detto che i ricorrenti hanno riferito di aver smesso il 12 dicembre 2022, lo confermo anche per me è stata questa la data, prima quando ho detto il 2023, ho sbagliato.

Quel giorno abbiamo chiesto ancora i nostri soldi a CP_8 ed a CP_9 .

CP_8 ci ha detto di lasciare il cantiere, lui non era della società CP_1 CP_9 che era della CP_1 ci ha detto che se volevamo i nostri soldi dovevamo continuare a lavorare, CP_8 però non ci faceva entrare in cantiere, diceva che alcuni di noi avevamo il contratto scaduto, tra cui Per_2 e Pt_3 noi volevamo lavorare, ma non ci faceva entrare, alla fine siccome non ci davano i soldi abbiamo deciso di andarcene. Il lavoro era quasi, ma non del tutto finito”.

CP_3 :

“Conosco i ricorrenti di cui il giudice mi legge i nomi, ho lavorato con loro per la società TF Edil Socio Unico;

ho iniziato a lavorare il 19 ottobre 2022, ho smesso il 12 dicembre 2022; In quell'occasione CP_6 il capo cantiere ha detto a tutti noi che dovevamo andare via, ha detto così perché noi, che avevamo ricevuto meno di quanto ci spettava, gli avevamo chiesto di essere pagati, lui ci ha mandato via.

Confermo l'orario che mi viene letto e di cui al punto 2 del ricorso, ci facevano fare questo orario perchè avevano fretta di chiudere il cantiere”.

Controparte_2 :

“Conosco i ricorrenti di cui mi vengono letti i nomi, ho lavorato con loro per CP_1 Ho iniziato il 19 ottobre 2022, anche CP_3 ha iniziato con me, gli altri già lavoravano in questo cantiere; abbiano finito il 12 dicembre 2022; abbiamo finito tutti lo stesso giorno; non avevamo ricevuto soldi per il lavoro, anzi ho ricevuto € 1200 ma ancora dovevamo avere dell'altro, tutti noi abbiamo chiesto di essere pagati, ma allora

CP_8 e CP_10 ci hanno detto che dovevamo lasciare il cantiere.

CP_8 era il capo cantiere; CP_10 il padrone della società
Confermo che tutti noi e quindi anche i ricorrenti abbiamo lavorato dalle 7 alle 12 e dalle 12,30 alle 18, 30 dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle 7 alle 14. ”

Persona_1 ha riferito di essere stato sul cantiere con tutti gli altri e di aver cessato lo stesso giorno.

Solo dopo aver saputo quale fosse il giorno indicato dai ricorrenti, lo ha confermato.

Ha, tuttavia, riferito che era *CP_6* della *CP_6* a non voler farli entrare in cantiere, mentre *CP_11* ^{Con} aveva detto loro che se volevano i loro soldi, dovevano lavorare.

La versione degli altri testi, che in quanto ricorrenti nel presente procedimento, possono deporre solo per le posizioni diverse dalla propria, è, invece, nel senso che anche *CP_10* li cacciò dal cantiere.

Al di là del profilo relativo alle modalità con le quali tale rapporto si è concluso e, quindi, se sia stata una decisione dei ricorrenti in quanto non intenzionati a lavorare senza ricevere la retribuzione (come ha detto il teste *Persona_1*), oppure se sia stata una disposizione della società *CP_1* (come hanno detto gli altri), profilo che rileva a fini delle differenti conseguenze che ne possono derivare, quanto alla data ultima di presenza nel cantiere, dal Giornale di cantiere, l'attività di posa del cappotto viene registrata solo fino al mese di novembre, mentre nel successivo periodo, le attività sono diverse.

Il contratto di affidamento alla *CP_1* dei lavori oggetto dell'appalto tra *Parte_U* e *Controparte_5* prevede, esclusivamente, la posa del cappotto. Nel testo dell'accordo è stabilito che, eventuali ulteriori lavori devono essere concordati prima dell'esecuzione.

I ricorrenti non hanno riferito di aver svolto specifiche ed ulteriori attività, riconoscendosi nella figura degli operai cappottisti.

Or dunque, considerato che la deposizione dei testi che, a loro volta sono anche ricorrenti, deve essere valutata con particolare rigore in quanto la conferma della data finale del rapporto costituisce circostanza di interesse per tutti e, avuto riguardo al fatto che l'unico teste estraneo a questa causa ha riferito solo di essere stato nel cantiere fino a quando lo sono stati gli altri, confermando che ciò fosse il giorno 12 dicembre, perché così i ricorrenti avevano detto. Rilevato altresì che anche in ordine alla data, non vi è uniformità di deduzioni, in quanto il ricorrente *Parte_1* ha detto essere il 15 dicembre e non il 12 dicembre; visto il giornale di cantiere, si ritiene che i ricorrenti, salvo quanto si dirà per *Pt_1* abbiano lavorato solo fino al 30 novembre 2022.

Quanto poi alle ragioni della cessazione del rapporto, ancora una volta i testi-ricorrenti hanno parlato di un intervento da parte di *Parte_6*, mentre il teste *Per_1*

[...] , ha raccontato che fu CP_6 , della CP_6 a dire loro di andarsene, mentre CP_10 voleva che lavorassero.

Dall'Uni-Lav riferita al ricorrente Parte_1 risulta che il rapporto è stato interrotto per giustificato motivo oggettivo il 7 dicembre 2022.

Il lavoratore assume di non aver ricevuto alcuna lettera di licenziamento, lettera che sarebbe stato onere della società Parte_7 .

In difetto, deve ritenersi che, il rapporto sia durato fino al 7 dicembre e che si sia interrotto in forma orale.

Quindi, il ricorrente deve essere reintegrato con diritto al pagamento delle retribuzioni frattanto maturate dal 7 dicembre 2022 all'effettiva reintegra.

Essendo stata disposta la reintegra, al ricorrente non spetta né l'indennità di preavviso né la liquidazione del TFR, debenza che dovrà essere corrisposta al momento della cessazione del rapporto.

Quanto agli altri tre ricorrenti, gli stessi erano stati assunti a tempo determinato sino al 30 novembre 2022. Così si legge sulle comunicazioni Uni-Lav in atti.

Nei rispettivi procedimenti, CP_1 è rimasta contumace, sicché nulla ha potuto replicare o produrre.

I ricorrenti hanno riferito di non aver sottoscritto alcun contratto, sicché l'apposizione del termine deve considerarsi tamquam non esset.

Anche per loro, l'interruzione del rapporto deve essere avvenuta senza formalità, quindi, anche per loro va ordinata la reintegra con il pagamento della retribuzione medio tempore maturata.

Nessuna pretesa può ritenersi valida quanto al TFR ed all'indennità di preavviso.

Quanto ancora in ordine alla data di effettiva cessazione del rapporto, deve ritenersi che, quanto al sig. Persona_3 la stessa coincida con quella indicata nella comunicazione Uni-Lav. (7 dicembre 2022), mentre per gli altri, stante le discrasie tra i testimoni e le risultanze del giornale di cantiere, la stessa vada collocata nel 30 novembre 2022.

Ed, invero, nel confronto tra le prove assunte, si ritiene, stante le considerazioni sopra svolte in relazione all'attendibilità dei testi, che debba prevalere la prova documentale.

Quanto all'orario.

Tutti i testi sono concordi nel confermare l'orario indicato nei singoli ricorsi.

L'uniformità tra le deposizioni induce, in questo caso, a ritenere attendibili le loro deposizioni.

L'uniformità si riscontra anche nel racconto del teste Persona_1 .

Ed, invero, sebbene all'inizio della sua deposizione abbia riferito che la giornata lavorativa terminava alle 18 e non alle 18,30 come indicato nei ricorso, poi il teste ha aggiunto che, poiché avevano fretta di terminare i lavori, lavoravano quasi sempre fino alle 18,30.

Passando ora all'esame delle pretese economiche, i ricorrenti hanno chiesto differenze sulle ore ordinarie, sulle festività e sui riposi.

In sede di discussione, la difesa ha precisato che le differenze richieste e di cui ai conteggi in atti, derivano dal confronto tra le previsioni contrattuali e quanto corrisposto.

La tabella allegata al CCNL prodotto dai ricorrenti, riporta, quale tariffa oraria, per un operaio di II livello come i ricorrenti, l'importo di 6,48 euro.

Nel conteggio, la retribuzione oraria è quantificata in € 10,96 , somma che, tuttavia, non trova riscontri contrattuali.

Nelle buste paga risulta che quanto erogato è pari a 6,40 all'ora.

Sulla base di quanto dovuto e di quanto pagato non risultano le differenze evidenziate nei conteggi e poi rivendicate.

Alla stessa conclusione deve giungersi avuto riguardo alle differenze per festività e riposi.

Quanto all'indennità di trasferta, l'art. 21 CCNL così dispone:

"All'operaio in servizio, comandato a prestare temporaneamente la propria opera in luogo diverso da quello ove la presta normalmente, è dovuto il rimborso delle eventuali maggiori spese di trasporto.

L'operaio in servizio, comandato a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto e situato oltre i limiti territoriali stabiliti dall'accordo locale di cui all'art. 38 ha diritto a percepire una diaria del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'art. 24, oltre al rimborso delle spese di viaggio...."

Non è dato sapere per quale cantiere i ricorrenti fossero stati assunti e tutti hanno dichiarato di aver sempre e solo lavorato in un unico cantiere.

In applicazione del dettato contrattuale, la relativa indennità non può essere riconosciuta, difettandone i presupposti.

Quanto all'indennità di mensa, il CCNL così prevede:

Art. 48

(Mense aziendali)

Per le mense aziendali e per l'indennità sostitutiva si fa riferimento alle situazioni in atto in ciascuna circoscrizione territoriale.

Si tratta di norma aperta che avrebbe necessitato di specifiche allegazioni, invece, mancanti.

Tuttavia nelle buste paga in atti, prodotte seppur per il solo CP_12 la società ^{Con} ha sempre riconosciuto l'indennità sostitutiva della mensa, sicchè deve concludersi che la ritenesse dovuta.

Anche per questa, tuttavia, non è dato sapere in forza di quale fonte emergano le differenze pretese e quantificate nei conteggi.

L'assenza di ogni indicazione dei titoli e le contestazioni di parte resistente per il solo Parte_1 escludono che possa farsi luogo al riconoscimento di quanto chiesto.

Questo, soprattutto, per l'indennità di trasporto che si assume dovuta in forza di un accordo integrativo, non prodotto in atti.

Potranno, invece, essere dovute le differenze per il lavoro straordinario che va riconosciuto per il ricorrente Persona_4 fino al 7 dicembre 2022 e per gli altri ricorrenti fino al 30 novembre 2022.

In punto quantum, la prova ha confermato un orario giornaliero dal lunedì al venerdì di undici ore, al sabato di sette ore per un totale di 62 ore alla settimana.

Pur in assenza di una precisa liquidazione sul punto, si ritiene che, posto che la liquidazione del quantum dovuto a tale titolo si risolve in un mero calcolo matematico, possa addivenirsi ad una sentenza definitiva.

Ed, invero, dal monte ore accertato, ovvero 62, dovrà essere dedotto il percepito per l'orario ordinario e , e liquidato il restante con le previste maggiorazioni.

In definitiva, il ricorso può essere accolto quanto alla dichiarazione di inefficacia del licenziamento ed alla condanna della società all'obbligo di reintegrazione dei lavoratori nel posto precedentemente occupato e al pagamento della retribuzione dal giorno del licenziamento all'effettiva reintegra con regolarizzazione contributiva ed assicurativa.

Ai ricorrenti va poi riconosciuta la retribuzione per lavoro straordinario, nella misura di 22 ore settimanali dal 18 ottobre 2022 al 7 dicembre 2002 per Pt_1 e finì al 30 novembre 2022 per gli altri ricorrenti, il tutto oltre interessi e rivalutazione.

Il ricorso non può essere accolto in ordine alle ulteriori pretese retributive per le ragioni sopra illustrate.

A tale conclusione deve pervenirsi anche con riguardo alla differenza sugli accantonamenti alla Parte_8 .

Ed, invero, l'art. 18 CCNL prevede che tali accantonamenti non possano avere quale base di calcolo il dovuto per il lavoro straordinario, unica voce per la quale in questa sede il ricorso viene accolto.

A fronte del ritenuto maggior orario, accertato nella misura di cui sopra, i ricorrenti hanno domandato il risarcimento del danno da usura.

Insegna, sul punto, la Corte di Cassazione:

In tema di orario di lavoro, la prestazione lavorativa "eccedente", che supera di gran lunga i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva e si protrae per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, dovendo escludersi che la mera disponibilità alla prestazione lavorativa straordinaria possa integrare un "concorso colposo", poiché, a fronte di un obbligo ex art. 2087 c.c. per il datore di lavoro di tutelare l'integrità psico-fisica e la personalità morale del lavoratore, la volontarietà di quest'ultimo, ravvisabile nella predetta disponibilità, non può connettersi causalmente all'evento, rappresentando una esposizione a rischio non idonea a determinare un concorso giuridicamente rilevante" (Cass. 12538/19).

Più specificatamente in ordine all'onere della prova: *"la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore; peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa", nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore. (Cass. n. 16711/20).*

Come si è sopra detto, le prove hanno dimostrato che i ricorrenti hanno svolto 62 ore alla settimana, quindi, in misura superiore alla metà dell'orario ordinario.

La richiesta, a prescindere dalla disponibilità dei dipendenti, è stata circoscritta ad un lasso temporale che è durato dal 18 ottobre al 7 dicembre per Parte_1 e sino al 30 novembre 2022 per gli altri ricorrenti.

Un lasso temporale, quindi, piuttosto ristretto.

La Corte di Cassazione distingue, in punto prova, due situazioni, il superamento dei limiti contrattuali per i quali la prova del danno è in re ipsa; il mancato superamento che necessita di una prova.

L'art. 5 del CCNL, dopo aver previsto che l'orario è di 40 ore settimanali, stabilisce un massimo giornaliero di 10 ore.

Sulla base delle prove assunte, vi è stato uno sfioramento di un'ora al giorno. Va poi detto, tuttavia che ai ricorrenti era domandato di lavorare anche di sabato, con un solo giorno di riposo e che non sono stati provati dalla società i riposi compensativi.

Considerato in re ipsa il danno da usura, ma dovendo aver riguardo all'esiguità del superamento ed alla brevità del lasso temporale nel quale la prestazione straordinaria è stata richiesta, si ritiene di quantificare il risarcimento del danno per ciascuno dei ricorrenti in € 300; per *Parte_1* in € 350 stante la maggior durata del rapporto.

La parziale reciproca soccombenza giustifica una parziale compensazione delle spese di lite tra le parti nella misura del 50%, per il resto, la società resistente, va condannata alla rifusione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così decide:

-dichiara l'inefficacia dei licenziamenti intimati in forma orale ai ricorrenti e, per gli effetti, condanna la società resistente alla loro immediata reintegrazione nel posto e nelle mansioni precedentemente occupati ed al pagamento della retribuzione dal giorno del licenziamento (per *Parte_1* dal 7 dicembre 2022; per gli altri ricorrenti dal 30 novembre 2022) all'effettiva reintegra, oltre la regolarizzazione contributiva e assicurativa, interessi e rivalutazione;

-accerta che i ricorrenti nel periodo dal 18 ottobre al 7 dicembre per *Pt_1* fino al 30 novembre 2022 per gli altri, hanno svolto un orario di lavoro dalle 7 alle 12 e dalle 12,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì e dalle 7 alle 14 il sabato e, per gli effetti, condanna la società al pagamento del lavoro straordinario, dedotto quanto già percepito a tale titolo, il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;

-condanna la società resistente a pagare, a titolo di risarcimento del danno, ad *Pt_1* la somma di € 350 e agli altri tre ricorrenti, la somma di € 300 oltre interessi;

-rigetta per il resto;

-compensa nella misura della metà le spese di lite e condanna la società alla rifusione del restante 50% che liquida in € 2500 oltre accessori con distrazione in favore dell'avv.to Iacona dichiaratasi anticipataria.

Milano 4 dicembre 2024

Il giudice del lavoro
Sara Manuela Moglia